

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 482/2537 เด็ก ชาย ศรัณย์ วุฒิประจักษ์ และเด็ก
หญิงฐาปนิจ วุฒิประจักษ์

โจทก์

โดย นาง วรวรรณ วุฒิประจักษ์ ผู้แทน
โดยชอบธรรม

โจทก์

บริษัท เงินทุน สหไฟแนนซ์ จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821, มาตรา 1569

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3กระทำในฐานะ
ตัวแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 ตัวการนั้นชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองแล้วส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 จะเป็นตัวแทน
โดยแต่งตั้งหรือเชิด และจำเลยที่ 1 กระทำอย่างใดอันถือได้ว่าได้แต่งตั้งหรือเชิด
จำเลยที่ 2และที่ 3 เป็นตัวแทน เป็นรายละเอียดที่โจทก์จะนำเข้าสืบในชั้นพิจารณา
ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม แม้บิดาของโจทก์ผู้เยาว์ยังมีชีวิตอยู่ แต่มารดาโจทก์ใน
ฐานะผู้ใช้อำนาจปกครองก็เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์ มารดาโจทก์ผู้เดียวจึง
มีอำนาจฟ้องแทนโจทก์ได้ โจทก์ฝากเงินกับบริษัทจำเลยที่ 1 โดยพนักงานของ
จำเลยที่ 1เป็นผู้รับเงินไป แต่ไม่ออกเอกสารการกู้ยืมหรือตัวสัญญาใช้เงินให้โจทก์

จำเลยที่ 2 ที่ 3 กรรมการของจำเลยที่ 1 ได้ส่งจ่ายเช็คระบุจำนวนเงินเท่ากับเงินฝาก แต่มิได้ประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 มอบให้โจทก์แม้จะมีได้เป็นการส่งจ่ายเช็คในฐานะผู้แทนของจำเลยที่ 1 แต่การที่พนักงานของจำเลยที่ 1 ได้นำดอกเบียเงินฝากมาชำระให้โจทก์ทำให้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหลงเข้าใจว่าการรับฝากเงินเป็นกิจการของจำเลยที่ 1 ถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้รับฝากเงินเองโดยเช็คจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นตัวแทนในการรับฝากเงินและส่งจ่ายเช็คให้โจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาและเพื่อการเคหะ จำเลยที่ 2 และที่ 3 เคยเป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 โจทก์ได้นำเงินจำนวน 100,000 บาท ไปฝากไว้กับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ตกลงให้ดอกเบียแก่โจทก์อัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี ระหว่างนั้นจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกันลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คธนาคารมหานคร จำกัด สำนักงานใหญ่จำนวนเงิน 100,000 บาท ชำระหนี้เงินฝากให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คดังกล่าวในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวการ ครอบงำหนดใช้เงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน เป็นเหตุให้โจทก์ไม่ได้รับเงินฝากคืน โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสามเพิกเฉย จำเลยที่ 1 ในฐานะตัวการกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะตัวแทนจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระเงิน 100,000 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบีย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า นางวรวรรณ วุฒิประจักษ์ จะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์หรือไม่ จำเลยที่ 1 ไม่ทราบไม่รับรองจำเลยที่ 1 มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา รับฝากเงินจากประชาชนโดยจำเลยที่ 1 ต้องออกเอกสารการกู้

ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ผู้ให้กู้ไว้เท่านั้น จำเลยที่ 1 จะรับฝากเงินจากประชาชนโดยออกเช็คให้ผู้ฝากเงินไว้หาได้ไม่เพราะขัดต่อวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 เป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 1 ไม่เคยรับฝากเงินตามฟ้องจากโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่เคยมอบหมายหรือเชิดจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นตัวแทนส่งจ่ายเช็คตามฟ้องหรือให้สัทยาบันในการที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 รับฝากเงินจากโจทก์ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินให้แก่โจทก์ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และที่โจทก์เรียกร้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี ให้แก่โจทก์นั้นจำเลยที่ 1 ไม่เคยมีนิติสัมพันธ์หรือได้รับประโยชน์จากเงินของโจทก์แต่ไม่เคยตกลงที่จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวให้แก่โจทก์หากฟังว่าโจทก์ต้องรับผิดชอบก็ไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การ ต่อมาจำเลยที่ 2 ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต และจำเลยที่ 3 ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 100,000 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...สำหรับปัญหาตามคำแก้ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะโจทก์บรรยายฟ้องได้ความเพียงว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 มิได้บรรยายฟ้องแสดงโดยแจ้งชัดว่า จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนโดยการแต่งตั้งหรือเชิดหรือจำเลยที่ 1 กระทำการอย่างใดที่ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 แต่งตั้งหรือเชิด จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นตัวแทนนั้น เห็นว่าโจทก์ได้บรรยายคำฟ้องแล้วว่า พฤติการณ์ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 รับฝากเงินและลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คมอบให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่านเงินฝากแก่โจทก์ได้กระทำในฐานะตัวแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 ตัวการฟ้องโจทก์จึงแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง แล้ว ส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นตัวแทนโดยแต่งตั้งหรือเชิด และจำเลยที่ 1 กระทำการอย่างใดถือได้ว่าได้แต่งตั้งหรือเชิดจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นตัวแทนเป็นรายละเอียดที่โจทก์จะนำเข้าสู่สืบในชั้นพิจารณา ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ส่วนปัญหาตามคำแก้ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ว่า นางวรวรรณวุฒิประจักษ์ มิใช่ผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์ เพราะนายบรรพตบิดาโจทก์ยังมีชีวิตอยู่นายบรรพตจึงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์แต่เพียงผู้เดียว นางวรวรรณจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์นั้นเห็นว่าโจทก์ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1566 แม้นายบรรพตบิดาโจทก์ยังมีชีวิตอยู่ก็หาเป็นเหตุให้โจทก์ไม่อยู่ใต้อำนาจปกครองของนางวรวรรณมารดาไม่ นางวรวรรณเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองโจทก์จึงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์ตาม มาตรา 1569 มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ ประเด็นที่จำเลยที่ 1 โต้เถียงมาในคำแก้ฎีกาดังกล่าวฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และคำแก้ฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 รับฝากเงินจากโจทก์ในฐานะผู้แทนของจำเลยที่ 1 หรือในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 อันจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบเงินให้แก่โจทก์หรือไม่ นางวรวรรณ วุฒิประจักษ์ ผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์เบิกความว่า พยานทำงานอยู่ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉื่อจิ้นฮั่ว เดิมบริษัทจำเลยที่ 1 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารชั้น 6 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉื่อจิ้นฮั่ว ต่อมาบริษัทจำเลยที่ 1 ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉื่อจิ้นฮั่ว ก่อนที่พยานจะมอบเงินให้แก่จำเลยที่ 1 ในนามของโจทก์ พยานโทรศัพท์ติดต่อจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 1 ได้ให้นางสาวอรรวรรณ เจริญสุขพิพัฒน์ เลขานุการของจำเลยที่ 2 มารับเงินจำนวน 100,000 บาท ไปจากพยาน หลังจากนั้นจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารมหานคร จำกัด สำนักงานใหญ่ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2527 ส่งจ่ายเงินจำนวน 100,000 บาท แต่มิได้ประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 มอบให้แก่โจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.3 พยานเคยทักท้วงไปยังนางสาวอรรวรรณเกี่ยวกับเช็คเอกสารหมายเลข จ.3 ไม่ประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 แต่ก็ได้รับคำชี้แจงจากนางสาวอรรวรรณว่า เช็คเอกสารหมายเลข จ.3 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ส่งจ่ายในฐานะเป็นผู้แทนของจำเลยที่ 1 หลังจากนั้นพนักงานของจำเลยที่ 1 ได้นำดอกเบียรายเดือนมาชำระให้แก่โจทก์ โดยมีสมุดให้ลงชื่อรับไว้ และโจทก์มีนางสุชิน จงนิรามัยสถิต กับนายคมสัน ก้องวงศ์วณิช เป็นพยานเบิกความว่า จำเลยที่ 1 รับเงินฝากมาจากพยานทั้งสองโดยวิธีเดียวกันกับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.5 และ จ.7 นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังรับเงินจากบุคคลอื่นโดยวิธีเดียวกันนี้อีก จำเลยที่ 1 นำสืบลอย ๆ ว่าไม่ได้รู้เห็นยินยอมกับการกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 จะกู้ยืมเงิน หรือรับเงินออมจากประชาชนได้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 27 และตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้บริษัทเงินทุนปฏิบัติในการกู้ยืมเงินหรือรับเงินจาก

ประชาชน และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่บริษัทเงินทุนอาจจ่ายหรืออาจเรียกได้ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2524 ข้อ 2(2), ข้อ 3(1) เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 รับเงินจากโจทก์แล้วไม่ออกเอกสารการกู้ยืมหรือตัวสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์และไม่ใช้เพื่อการพัฒนาหรือการเคหะแม่จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คเอกสารหมาย จ.3 ให้แก่โจทก์ แต่ก็ไม่มีตราสำคัญของจำเลยที่ 1 ประทับไว้ จึงมิได้เป็นการส่งจ่ายเช็คในฐานะผู้แทนของจำเลยที่ 1 แต่ตามพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำแทนจำเลยที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการรับฝากเงินจากโจทก์และจากบุคคลอื่นโดยทั่วไปการชำระดอกเบี้ยรายเดือนเป็นผลประโยชน์ตอบแทนทำให้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตหลงเข้าใจได้ว่า การรับเงินฝากเงินเป็นกิจการของจำเลยที่ 1 ที่ทำได้ตามกฎหมายและอยู่ภายในวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ติดต่อรับฝากเงินเองโดยเช็คจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นตัวแทนในการรับฝากเงินและส่งจ่ายเช็คเอกสารหมาย จ.3 ให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 จึงต้องผูกพันรับเอาผลการกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 โดยชำระเงินที่รับฝากคืนให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821 ประกอบมาตรา 224 วรรคแรก ที่โจทก์ฎีกาจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปีนั้นเห็นว่า ฎีกาของโจทก์ข้อนี้เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ และมีใช้ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 มานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-นิเวศน์ คำทอง-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ